

Số: 27 /2026/QĐ-CTUBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định phân cấp sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 171/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 173/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức;

Căn cứ Nghị định số 216/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6654/TTr-SNV ngày 21 tháng 4 năm 2026 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 579/BC-STP-VB ngày 19 tháng 01 năm 2026;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy định phân cấp sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Ban hành Quy định

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các văn bản sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền quyết định một số nhiệm vụ về sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền quyết định chế độ tiền lương đối với công chức trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- UB MTTQVN TP và các đoàn thể TP;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn Thành phố;
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng VX, TH, TTTTĐT;
- Lưu: VT, (VX/KN).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Cường



**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY ĐỊNH

**Về việc phân cấp sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27 /2026/QĐ-CTUBND)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc phân cấp sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

1. Công chức theo khoản 2 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2025 làm việc trong các cơ quan, tổ chức sau:

a) Cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi chung là sở, ban, ngành).

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

c) Chi cục và tương đương (sau đây gọi chung là chi cục).

d) Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo trực thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (sau đây gọi là tổ chức hành chính).

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác sử dụng và quản lý công chức.

Chương II NỘI DUNG PHÂN CẤP SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Điều 3. Thực hiện thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ

1. Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo:

a) Quyết định thành lập Hội đồng để đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn

ngạch hiện giữ từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và tương đương, từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương theo phương án thay đổi vị trí việc làm.

b) Quyết định việc thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới đối với trường hợp công chức quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trong cơ quan, chi cục, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc.

2. Trường hợp có quy định pháp luật khác về thẩm quyền thành lập Hội đồng, quyết định bố trí vào vị trí việc làm, thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 4. Thực hiện thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch công chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khác ngạch hiện giữ và theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ

1. Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch công chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khác ngạch hiện giữ và theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ đối với công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống trong cơ quan, chi cục, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Công chức được xếp hoặc bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên.

2. Trường hợp có quy định pháp luật khác về thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm, thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 5. Thực hiện chế độ tiền lương

1. Sở Nội vụ quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, trừ trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống, trừ trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 6. Giải quyết thôi việc, cho nghỉ hưu

Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định giải quyết thôi việc, cho nghỉ hưu đối với công chức cơ quan, chi cục, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc trừ trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 7. Ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức

Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định ký kết hợp đồng thực hiện các công việc tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 173/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức. Riêng đối với công việc nêu tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 173/2025/NĐ-CP chỉ thực hiện ký kết hợp đồng sau khi có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng

1. Sở Nội vụ quyết định cử công chức đi học các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quyết định cử công chức trong cơ quan, chi cục, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong nước trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Trong trường hợp yêu cầu việc chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện thì sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo rà soát tiêu chuẩn, vị trí việc làm, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lập danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Áp dụng quy định đối với các đối tượng khác

Các nội dung phân cấp tại Quy định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây theo quy định về chức vụ, chức danh tương đương của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

1. Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi Thành phố quản lý mà không phải là các cơ quan nêu tại Điều 2 Quy định này.

2. Người trong độ tuổi lao động có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phân công, điều động đến làm việc tại hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và người được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân phân cấp và được phân cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm:

a) Bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp theo quy định của pháp luật.

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp.

c) Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp trong trường hợp không bảo đảm điều kiện theo quy định.

d) Kịp thời điều chỉnh nội dung phân cấp khi cần thiết.

2. Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo có trách nhiệm:

a) Thực hiện đầy đủ, đúng thẩm quyền nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan, cá nhân phân cấp về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

c) Định kỳ báo cáo, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

d) Không được phân cấp tiếp nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp.

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Quy định này.

2. Người đứng đầu sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo chịu trách nhiệm:

a) Triển khai Quy định này đến cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý và sử dụng.

b) Thực hiện đầy đủ và đúng thẩm quyền mà cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân cấp tại Quy định này và theo quy định pháp luật có liên quan.

3. Trường hợp các quy định được viện dẫn trong Quy định này có bổ sung, sửa đổi hoặc được thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành Thành phố, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo gửi văn bản về Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.